# 1. INTRODUCCIÓN

- Control específico por paz, seguridad, derechos humanos y no proliferación de armas de destrucción masiva
- Marco español: **Ley 53/2007** y **Real Decreto 679/2014**. Tres grupos:
  - **Material de defensa**: uso militar, **anexo I.1 del Real Decreto 679/2014**, **22 categorías** alineadas con la Lista Común Militar de la UE
  - **Otro material**: policial y antidisturbios, armas de caza y tiro deportivo, **anexo II**
  - **Doble uso**: **anexo I del Reglamento (UE) 2021/821**, diez categorías, sustituyó al Reglamento (CE) 428/2009 el 9 de septiembre de 2021
    - **Cláusula catch-all** (escoba): productos no listados con indicios de uso final militar o de armas de destrucción masiva
- **Competencias**
  - Defensa: **art. 346 TFUE**, control esencialmente nacional, coordinado en la PESC
  - Doble uso: política comercial común, competencia exclusiva de la UE, aplicación nacional

# 2. NORMATIVA APLICABLE

- Tras el 11-S, más peso de los foros de no proliferación y de los actores no estatales

## 2.1. Normativa nacional

- **Ley 53/2007**: autoriza exportaciones, importaciones, transferencias y corretaje
  - **Art. 8**, motivos de denegación
  - **Art. 16**, información semestral al Congreso y comparecencia anual del Secretario de Estado de Comercio
- **Real Decreto 679/2014**, Reglamento de control. Regula:
  - **Autorizaciones**: licencias individuales (un año en defensa), globales (tres años), generales, acuerdos previos, transferencia intracomunitaria
  - Documentos de control: certificados de último destino, compromisos de no reexportación
  - **REOCE** (registro de operadores) y **JIMDDU**
  - Modificaciones: **Real Decreto 494/2020** (refuerza controles), **Orden ECM/551/2025** y **Orden ECM/536/2026** (en vigor desde el 5 de junio de 2026, transpone la **Directiva Delegada (UE) 2026/325** sobre la Lista Común Militar)
- **LO 10/1995**, Código Penal, **arts. 566 y 567**: armas y municiones ilegales
- **LO 12/1995**, Contrabando, reformada por la **LO 6/2011**: delito el comercio sin autorización. Imprudencia grave y responsabilidad de personas jurídicas
- **Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**: aprobada el 16 de diciembre de 2025, **Orden PJC/89/2026**, primera específica
- No son material de defensa: aviones civiles de transporte, buques de carga sin equipos militares, armas de caza de ánima lisa no automáticas (otro material)

## 2.2. Normativa de la Unión Europea

- **Posición Común 2008/944/PESC** (actualizada por la Decisión (PESC) 2019/1560): **ocho criterios**
  - 1 compromisos internacionales (sanciones, embargos, no proliferación)
  - 2 derechos humanos y Derecho humanitario
  - 3 situación interna del destino
  - 4 paz y estabilidad regionales
  - 5 seguridad nacional y de aliados
  - 6 comportamiento del comprador (terrorismo)
  - 7 riesgo de desvío o reexportación
  - 8 capacidad técnica y económica del receptor
- **Reglamento (UE) 2021/821**, doble uso. Novedades:
  - Control de **cibervigilancia** no listada
  - Asistencia técnica, corretaje y tránsito
  - Nuevas **autorizaciones generales de exportación** de la UE (intragrupo, cifrado)
  - Transparencia con informes anuales
  - **Diez categorías (0 a 9)**: nuclear, materiales especiales, tratamiento de materiales, electrónica, ordenadores, telecomunicaciones y seguridad de la información, sensores y láseres, navegación y aviónica, marina, aeronáutica y propulsión
  - Actualización anual por reglamentos delegados
- **Directiva 2009/43/CE**: transferencias intracomunitarias de defensa, licencias generales, globales e individuales
- **Reglamento (UE) 258/2012**, armas de fuego, derogado por el **Reglamento (UE) 2025/41**
  - Más trazabilidad, extiende control a armas inutilizadas, semiacabadas y moderadores de sonido
  - Aplicable desde el **12 de febrero de 2029**, hasta entonces rige el régimen anterior
- **Directiva (UE) 2021/555**, adquisición y tenencia de armas
- **Reglamento (UE) 2019/125**, productos de pena de muerte y tortura
- **Medidas restrictivas**: embargos, **Reglamento (UE) 833/2014** frente a Rusia

## 2.3. Normativa internacional

- **Naciones Unidas**
  - **Resolución 1540 (2004)**, capítulo VII: no apoyar a actores no estatales, controles nacionales de exportación
  - **Protocolo contra el tráfico ilícito de armas de fuego** (Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional)
  - **Registro de Armas Convencionales** (1991), voluntario, gestiona la UNODA. Gasto militar mundial 2025 (SIPRI): **2,887 billones de dólares**, máximo histórico
  - **Programa de Acción** sobre armas pequeñas y ligeras (2001)
  - **Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas** (vigor 1975)
  - Sanciones del Consejo de Seguridad, ejemplo Irán, Resolución 2231 (2015)
- **Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA)**
  - Primer tratado vinculante sobre armas convencionales

  - Firma de España el 3 de junio de 2013, vigor el **24 de diciembre de 2014**, ratificación española el 2 de abril de 2014
  - **Arts. 6** (transferencias prohibidas) y **7** (evaluación de exportaciones)
  - Secretaría en Ginebra
- **OPAQ** (La Haya): Convención sobre Armas Químicas (firma 1993, vigor 1997), verificación con inspección industrial, **193 Estados parte**
- **OSCE** (Viena, 57 Estados): Documento sobre Armas Pequeñas y Ligeras (2000)

# 3. ÓRGANOS DE CONTROL

## 3.1. La Secretaría de Estado de Comercio

- **Autoridad competente** para autorizar (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa)
- Gestión: **Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso**
  - Tramita solicitudes, gestiona el REOCE, elabora estadísticas e informes al Congreso, representa a España en los foros
- **Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)**: controla el despacho y facilita datos de exportaciones realizadas

## 3.2. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)

- Constituida en **1988**, reunión normalmente mensual, **arts. 17 y 18 del Real Decreto 679/2014**
- **Composición**
  - Presidente: Secretario de Estado de Comercio. Vicepresidente: Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
  - Vocales: Asuntos Exteriores, Defensa (con CNI), Hacienda, Interior (Guardia Civil y Policía), Economía
  - Secretario con voz sin voto: Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso
- **Funciones**
  - Informe **preceptivo y vinculante** de autorizaciones, acuerdos previos e inscripciones en el REOCE
  - Informe preceptivo de modificaciones normativas
  - Emitir informes y pedir información adicional

## 3.3. El procedimiento

- Inscripción previa en el **REOCE**, solicitud con documentos de control
- La JIMDDU informa y la Secretaría de Estado de Comercio resuelve
- **Denegación, suspensión o revocación**: riesgo para la paz o la estabilidad, represión interna, derechos humanos, embargos, proliferación o desvío

# 4. FOROS INTERNACIONALES DE CONTROL DE EXPORTACIONES

- Acuerdos **políticos no vinculantes**, decisiones por **consenso**, listas de control armonizadas (la UE las incorpora), sin sanciones
- Especialización: Wassenaar (convencionales y doble uso), GSN y Zangger (nuclear), RCTM (misiles), Grupo Australia (químicas y biológicas)

## 4.1. El Arreglo de Wassenaar

- Diciembre de **1995**, secretaría en Viena, sustituyó al **COCOM**
- **42 Estados**. Listas de Doble Uso y de Municiones
- Rusia puede bloquear el consenso

## 4.2. El Grupo de Suministradores Nucleares (GSN)

- Creado en **1974** tras el ensayo nuclear de la India, **48 Gobiernos**
- Directrices **INFCIRC/254**: Parte 1 (trigger list), Parte 2 (doble uso nuclear)
- Principio de no proliferación (1994)

## 4.3. El Comité Zangger

- Reuniones informales en Viena (1971 a 1974), aplica el **artículo III.2 del TNP**
- **39 miembros**, lista **INFCIRC/209**

## 4.4. El Régimen de Control de la Tecnología de Misiles (RCTM)

- Creado en **1987** por el G7, **35 miembros**, España desde 1990
- Carga de al menos **500 kg** y alcance de al menos **300 km**, fuerte presunción de denegación
- Complemento: Código de Conducta de La Haya (2002)

## 4.5. El Grupo Australia

- Creado en **1985** tras el uso de armas químicas en la guerra Irán-Irak
- **42 países y la UE**. Listas de precursores, patógenos y equipos de doble uso

# 5. EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE MATERIAL DE DEFENSA Y DOBLE USO

- Fuente: informe del primer semestre de 2025 (**art. 16 de la Ley 53/2007**)
- Realizadas / autorizadas / denegaciones
  - Defensa: **2.332,7 M€** / 19.727,6 M€ / 5 licencias
  - Armas de fuego: **74 M€** / 1.519,2 M€ / 6
  - Antidisturbios: 91.615 € / 253.875 € / ninguna
  - Doble uso: **128,6 M€** / 557,3 M€ / 42
- Baja proporción realizado/autorizado por licencias de vigencia de uno y tres años

## 5.1. Material de defensa

- **Evolución**: **+18 %** sobre el semestre anterior (1.976,1 M€)
- **Destinos**
  - UE y OTAN a la vez **47,4 %**. UE o OTAN **64,6 %** (74,9 % un año antes)

  - Alemania (373 M€), Reino Unido (251 M€), Países Bajos (227 M€), Polonia, Francia
  - Resto a 59 países: Emiratos Árabes Unidos (246 M€), India (231 M€), Kazajistán
- **Productos**: categoría 10 aeronaves, 1.552,2 M€ (unos dos tercios)
- **Autorizado**: mayor valor Italia, Alemania y Francia, por programas europeos
- **Usuario final**: fuerzas armadas 82,1 %, empresas privadas 15,4 %
- **Israel**: ninguna licencia nueva desde octubre de 2023, sin exportaciones
- **Rusia**: ninguna licencia ni exportación
- **Ucrania**: 35,7 M€ exportados y 219 M€ en donaciones
- **Denegaciones**: 5 licencias a 4 países (Israel, Níger, Bahréin, Cuba), por **art. 8.1 Ley 53/2007**, art. 7.1 Real Decreto 679/2014 y Posición Común 2008/944/PESC

### 5.2. Otro material

- **Armas de fuego**: 74 M€, **+8,5 %**. EEUU 59,4 %, 89 % a empresas privadas. 6 denegaciones a 5 países
- **Antidisturbios**: 91.615 €, marginal, a policías de Lituania, Noruega y Uzbekistán

### 5.3. Productos y tecnologías de doble uso

- **Evolución**: 128,6 M€ frente a 214,6 M€. El informe dice 60 % pero las cifras dan **40 %**
- **Destinos**: China (16,3 %), Arabia Saudí (10 %), Turquía (8 %). Mayor autorizado: Arabia Saudí
- **Categorías**: tratamiento de materiales (27,4 %), materiales especiales y químicos (22,9 %)
- **Denegaciones**: 42, base **art. 15 del Reglamento (UE) 2021/821**. India 12, Rusia 9, Israel 7
- **Catch-all**: 8 veces (7 Turquía, 1 China)

## 6. CONCLUSIÓN

- Sistema **sólido**: caso por caso, JIMDDU interministerial, transparencia ante el Parlamento
- **Retos**: Ucrania y elusión de sanciones, política restrictiva con Israel, rearme europeo (instrumento **SAFE**), tecnologías emergentes (drones, cuántica, semiconductores, IA)
- **Transferencias intangibles** de tecnología sometidas a control por el Reglamento (UE) 2021/821
- Eficacia: coordinación de licencias, aduanas e inteligencia, y cumplimiento de las empresas